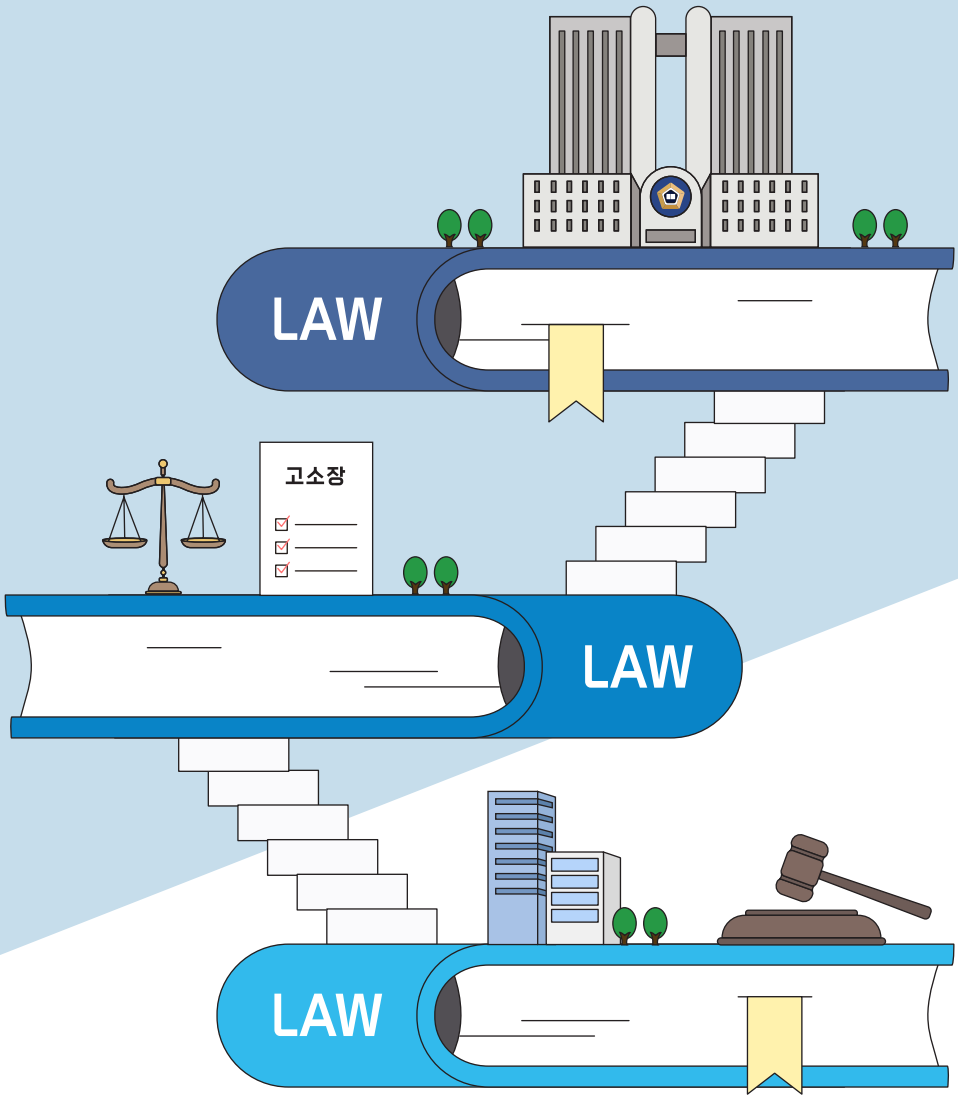
SEOUL MY SOUL

Miracle Friends 평화의 씨앗, 이주민의 든든한 벗
이주민센터 친구

외국인주민을 위한
알기쉬운 형사절차



서울외국인주민센터
Seoul Foreign Resident Center
首尔外国人居民中心

형사 고소(고발) 이란?

고소 (고발)이란 범죄를 저지른 사람을 수사기관(경찰)에 신고하는 것입니다. 범죄 피해자가 직접 신고하면 '고소', 범죄를 목격한 목격자 등 제3자가 신고하면 **고발** 이라고 합니다. 경찰은 이러한 신고를 받으면 수사를 시작합니다.

예를 들어, A가 B를 때려서 B가 다쳤다면 A는 폭행죄를 저지른 것입니다. 이때 B가 A를 직접 경찰서에 신고하면 '고소'이고, A가 B를 때리는 것을 목격한 C가 신고하면 '고발'이 됩니다.

형사 절차

1

고소장 제출

▶

2

경찰 수사

▶

3

수사 후 검찰로 사건 송치

4

검사의 조사

▶

5

검사의 처분 결정

▶

6

법원 재판 또는 약식명령

7

판결

▶

8

항소

▶

9

상고

1

고소장 제출

피해를 입은 사람(또는 보호자)은 경찰서에 방문해서 고소장을 제출할 수 있습니다. 고소장에는 상대방의 범죄사실에 대한 자세한 내용과 이를 확인할 수 있는 증거를 함께 제출하는 것이 좋습니다.

(예: "이 사람이 00월 00일 00시 경 00에서 저를 주먹으로 때렸어요. 당시 cctv영상을 증거로 제출합니다. 이 사실은 00이가 목격했습니다. 목격자의 연락처로도 함께 제출합니다. ")

2

경찰 수사

경찰은 고소장이 접수되면 먼저 고소인을 불러 자세한 내용을 듣습니다.

고소인의 내용을 듣고 범죄사실이 확인되면, 이후 피의자(수사 중인 범죄혐의자를 부르는 말)를 불러 조사합니다. 경찰은 범죄사실과 관련한 증거를 직접 수집할 수 있습니다.

3

경찰의 의견과 함께 검찰에 사건 송치

경찰이 수사를 마친 후, 그 결과를 정리하여 검찰에 사건을 보냅니다. 이를 **송치** 라고 합니다. 이때 경찰은 크게 두가지 결정을 합니다.

송치 결정(기소 의견) : 경찰이 수사를 해보니 범죄 사실이 인정되어 피의자를 처벌하기 위한 재판 절차가 필요하다는 판단입니다. 단, 최종 결정은 검사가 합니다.

불송치 결정 : 경찰이 수사를 해보았는데 범죄사실이 인정되지 않거나, 증거가 부족해서 피의자를 처벌할 수 없다는 판단입니다. 이 경우 경찰 단계에서 수사가 종결됩니다.

이 경우 피해자는 가해자가 처벌되지 않아 억울할 수 있습니다. 따라서, 경찰이 불송치 결정을 하면 피해자는 이의신청을 할 수 있습니다. 이의신청을 하면 사건은 자동으로 검찰로 송치되고, 검사가 사건을 다시 검토합니다.

4 검사의 조사

검사는 경찰이 송치한 사건기록를 검토한 후, 필요할 경우 추가로 수사를 진행하기도 합니다.

※ '보완수사 요청'이란?

검사가 경찰이 수사한 내용을 살펴보고, 가해자를 처벌하기 위해서 "이 부분 수사가 부족하니 더 조사하라"고 다시 경찰에 사건을 돌려보내는 것입니다.
(예: 증인 진술 누락, CCTV 확인 부족, 피의자 조사 미흡 등)
이 경우 경찰은 추가 수사를 한 후, 다시 검찰로 사건을 재 송치합니다.

5 검사의 처분 결정

검사는 모든 수사자료를 검토한 후 다음 중 하나로 처분을 결정합니다.

기소 (피의자에 대한 형사재판 청구)

피의자에 대한 범죄사실이 인정되어 처벌이 필요하므로, 법원에 형사재판을 청구하는 것입니다. 공소제기 라고도 합니다. 이제 사건은 법원으로 넘어갑니다.

약식명령 청구(벌금 등 간단한 처벌을 청구)

범죄사실은 인정되지만, 비교적 가벼운 처벌을 받는 범죄의 경우에는 정식재판 없이 벌금형을 청구하는 것입니다. 정식재판보다 간단하게 진행되므로 약식기소라고 부릅니다.

불기소 처분

범죄사실이 인정되지 않거나, 증거가 부족한 경우에는 피의자를 처벌할 수 없습니다. 이 경우 검사는 불기소 처분을 합니다. 검사의 불기소 처분은 피의자를 처벌하지 않는 것이므로 피해자 입장에서는 억울할 수 있습니다.

이 경우 피해자는 항고/재항고/재정신청 등 이의절차를 통해 가해자를 처벌해 달라고 청구할 수 있습니다. 이를 위해서는 검사가 왜 불기소 처분을 했는지 알아야 합니다. 이를 알 수 있는 서류가 **불기소 처분 이유서** 입니다. 피해자는 불기소 처분 이유서를 관할 검찰청에서 발급받아 어떤 이유로 불기소가 되었는지 확인할 수 있습니다.

6

형사 재판 또는 약식명령

기소된 경우 : 법원에서 피의자를 처벌하기 위한 재판이 시작됩니다. 재판이 시작되면 피의자를 피고인으로 바꾸어 부릅니다.
피고인은 변호인을 선임할 수 있습니다. 만약 경제적 형편이 어려운 경우에는 국가에서 변호인을 선임해 줍니다(국선 변호인). 한국어를 잘 하지 못하는 경우에는 법정에서 통역인의 도움을 받을 수 있습니다.

약식기소된 경우 : 검사가 약식명령을 신청하면 법원은 약식명령 신청서를 보고 이 사건을 정식 절차로 진행할지, 약식절차로 진행할 지 판단합니다. 약식절차로 진행하기로 결정하면, "약식명령"을 내립니다. 약식명령으로 벌금형 선고를 받은 피고인이 억울하면 정식재판을 요청할 수 있습니다. 이것을 '정식재판 청구'라고 합니다.

약식명령을 송달받은 날로부터 7일 이내에 이의제기를 하지 않으면 처벌이 확정되어 더 이상 다툴 수 없습니다. 약식명령도 벌금형 전과에 포함됩니다.

7

판결

기소 또는 정식재판청구를 거쳐 재판절차가 진행됩니다. 재판은 공개된 법정에서 진행되며, 검사는 유죄를 주장하고, 피고인의 변호인은 무죄 또는 가벼운 형을 주장하는 경우가 일반적입니다. 양측의 주장을 들은 판사는 판결을 선고합니다.

무죄 : 죄가 인정되지 않거나 검사가 제출한 증거만으로 유죄라고 판단할 수 없다는 판결. (처벌을 받지 않음. 재판과정에서 쓴 비용을 보상받을 수 있음)

유죄 : 죄가 있다는 판결 (벌금형, 징역형, 금고형, 집행유예)

- **벌 금 형 :** 범죄를 저지른 잘못에 대해서 돈을 납부하도록 하는 벌
- **자 유 형 :** 범죄를 저지를 잘못에 대해서 일정기간 사회에서 격리하여 감옥에 가두는 벌. 감옥에 가두어 강제로 일(노역)을 하는 것을 '징역형', 감옥에 가두어 두지만 강제로 일을 하지 않은 것을 '금고형' 이라고 함
- **집행유예 :** 징역형 또는 금고형 판결은 받았지만, 바로 감옥에 가두지 않고 일단 풀어주고 일정 기간 지켜보다가, 그 기간 중에 다시 죄를 짓지 않으면 형을 면제해주는 판결. 집행유예 기간 중 범죄를 저지르면 기존의 형이 가중되어 처벌됨

8 항소

1심 판결이 선고되었는데, 1심 판결을 납득할 수 없다면 2심 법원에 다시 재판을 요구하는 **항소** 를 할 수 있습니다.

1심 판결이 있은 날로부터 7일 이내에 1심 법원에 항소장을 접수합니다. 항소장을 접수한 1심 법원은 2심 법원으로 사건기록을 보내고, 2심 법원은 피고인에게 '사건기록접수통지서'를 보내게 됩니다. 피고인은 **사건기록접수통지서** 를 받은 때로부터 20일 이내에 **항소이유서** 를 작성하여 2심 법원에 제출해야 합니다.

다만, 피고인과 검찰이 모두 항소하게 되면, 2심에서 선고된 처벌의 정도는 1심보다 약할수도, 강할수도, 동일할 수도 있습니다.

9 상고

2심 판결이 선고되었는데, 2심 판결을 납득할 수 없다면 3심 법원(대법원)에 다시 재판을 요구하는 '상고'를 할 수 있습니다.

2심 판결이 있은 날로부터 7일 이내에 2심 법원에 상고장을 접수합니다. 상고장을 접수한 2심 법원은 대법원으로 사건기록을 보내고, 대법원은 피고인에게 '사건기록접수통지서'를 보내게 됩니다. 피고인은 '사건기록접수통지서'를 받은 때로부터 20일 이내에 **상고이유서** 를 작성하여 대법원에 제출해야 합니다.

상고는 2심 판결이 법률을 잘못 적용했거나, 법률이 변경되었거나 하는 등의 특별한 이유로만 가능합니다.

* 법적조언 및 조력이 필요하시다면, **서울외국인주민센터(02-2229-4900)**로 연락해주시기 바랍니다.
서울외국인주민센터 법률상담 예약 : 02-2229-4900
자세한 사항은 QR코드를 스캔하세요.

* 통역이 필요하다면 **다누리콜센터(1577-1366)**로 연락해주시기 바랍니다.